

CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA, VENDA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

SOLARMAX PRIME ENERGIA SOLAR LTDA — "a maior em economia garantida" (nome fictício)

Pelo presente instrumento particular, de um lado **SOLARMAX PRIME ENERGIA SOLAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.000.000/0001-00 (fictício), doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e de outro lado o(a) **CONTRATANTE** abaixo qualificado(a), têm entre si justo e contratado o fornecimento de equipamentos e a prestação de serviços de instalação de sistema fotovoltaico, mediante as cláusulas e condições seguintes, que declaram aceitar de forma **irrevogável, irretratável e incondicional**.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO E DA "ECONOMIA GARANTIDA"

A CONTRATADA fornecerá e instalará um sistema fotovoltaico de potência **estimada**, reservando-se o direito de alterar marca, modelo, potência e quantidade de módulos a seu exclusivo critério, sem aviso prévio e sem necessidade de anuência do CONTRATANTE. **Qualquer menção verbal a "economia de até 95%" ou "conta de luz zerada" feita pelo vendedor é de caráter meramente publicitário e não integra este contrato**, não gerando qualquer obrigação à CONTRATADA.

CLÁUSULA 2ª — DO PREÇO E DO REAJUSTE UNILATERAL

O valor total será pago conforme proposta anexa. A CONTRATADA poderá, a **seu exclusivo critério e a qualquer tempo, inclusive após a assinatura**, reajustar o preço final em razão de variação cambial, do dólar, do frete, de tributos ou de "reposicionamento de mercado", ficando o CONTRATANTE obrigado a pagar a diferença em até 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da obra e incidência de multa. **Eventuais descontos prometidos serão cancelados retroativamente caso o pagamento atrase um único dia**.

CLÁUSULA 3ª — DA RENÚNCIA AO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

O CONTRATANTE **renuncia expressamente ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC**, declarando que a venda não foi realizada fora do estabelecimento comercial, ainda que tenha sido assinada em sua residência, por telefone ou meio eletrônico. **Nenhum valor pago será devolvido em qualquer hipótese**, a título de "reserva de agenda e engenharia".

CLÁUSULA 4ª — DA MULTA RESCISÓRIA

Em caso de desistência ou rescisão por iniciativa do CONTRATANTE, por qualquer motivo, será devida multa equivalente a **90% (noventa por cento) do valor total do contrato**, somada à retenção integral dos valores já pagos e ao ressarcimento de "custos administrativos" arbitrados unilateralmente pela CONTRATADA. A rescisão por parte da CONTRATADA, por sua vez, **não gera direito a qualquer indenização ou devolução**.

CLÁUSULA 5ª — DOS PRAZOS (SEM PRAZO)

A instalação ocorrerá em prazo "a combinar", **não havendo data limite de entrega nem responsabilidade por atraso**, ainda que de meses ou anos. Atrasos decorrentes de fornecedores, clima, "força maior" ou conveniência da CONTRATADA **não autorizam rescisão nem devolução de valores**. O CONTRATANTE permanece obrigado a quitar as parcelas mesmo antes de o sistema entrar em funcionamento.

CLÁUSULA 6ª — DA GARANTIA QUE SE ANULA SOZINHA

A garantia oferecida será **automaticamente cancelada** caso: (a) o CONTRATANTE faça qualquer reclamação pública, em órgãos de defesa do consumidor ou redes sociais; (b) atrase qualquer pagamento; (c) contrate manutenção, limpeza ou reparo de terceiro que não a própria CONTRATADA; (d) ocorra "variação na rede elétrica". **A CONTRATADA é a única responsável por avaliar se o defeito está coberto**, sendo sua decisão irrecorrível.

CLÁUSULA 7ª — DA MANUTENÇÃO EXCLUSIVA E OBRIGATÓRIA

O CONTRATANTE obriga-se a contratar **exclusivamente da CONTRATADA** plano de manutenção anual de valor "a ser definido futuramente", reajustável sem limite. **A não contratação anula a garantia** (Cláusula 6ª) e autoriza a CONTRATADA a desativar remotamente o sistema.

CLÁUSULA 8ª — DA CESSÃO DOS CRÉDITOS DE ENERGIA

O CONTRATANTE **cede à CONTRATADA todos os créditos de energia injetados na rede** durante os 10 (dez) primeiros anos, a título de "participação em performance", sem que isso reduza o valor das parcelas devidas. A economia eventualmente obtida pertence à CONTRATADA.

CLÁUSULA 9ª — DA CONFISSÃO DE DÍVIDA E AVAL EM BRANCO

O CONTRATANTE **autoriza desde já a emissão de nota promissória em branco** e reconhece este contrato como título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, **autorizando a inscrição imediata de seu nome em SPC/Serasa sem notificação prévia** e o protesto a critério da CONTRATADA, ainda que a dívida esteja em discussão.

CLÁUSULA 10 — DO SIGILO E DA PROIBIÇÃO DE RECLAMAR

O CONTRATANTE compromete-se a **não divulgar qualquer informação negativa** sobre a CONTRATADA, sob pena de multa de R\$ 50.000,00 por publicação. Fica **vedado registrar reclamação no Procon, Reclame Aqui ou Poder Judiciário antes de decorridos 180 dias** de tentativa de solução amigável conduzida pela própria CONTRATADA.

CLÁUSULA 11 — DA TRANSFERÊNCIA TOTAL DE RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA **não se responsabiliza** por danos ao telhado, infiltrações, incêndios, choques, falhas elétricas, queda de geração, danos a eletrodomésticos ou a terceiros, ainda que decorrentes de instalação inadequada por seus próprios técnicos. **Toda e qualquer responsabilidade é transferida ao CONTRATANTE.**

CLÁUSULA 12 — DA RENOVAÇÃO E COBRANÇA AUTOMÁTICAS

Este contrato e o plano de manutenção **renovam-se automaticamente por prazo indeterminado**, com cobrança recorrente em cartão/conta informados, **sem necessidade de novo aceite**. O cancelamento só é aceito por carta com firma reconhecida, com antecedência mínima de 12 meses.

CLÁUSULA 13 — DO FORO DISTANTE

Fica eleito o foro da Comarca da sede da CONTRATADA, em **município localizado a mais de 2.000 km** do domicílio do CONTRATANTE, para dirimir quaisquer controvérsias, **renunciando o CONTRATANTE ao foro de seu domicílio** previsto no CDC.

CONTRATANTE

SOLARMAX PRIME (fictícia)

Documento gerado apenas para teste de sistema de detecção de cláusulas abusivas. Todas as cláusulas acima são propositalmente ilegais ou abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor brasileiro e servem como gabarito de "mentiras de contrato".